



Staatsanzeiger

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 6

Ausgegeben zu Dresden am
24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Verwaltungsvorschrift des
Staatsministeriums für
Kapitalakkumulation des Fiskus zur
Ermittlung des Vergesellschaftungswerts**

Seite 2

Verwaltungsvorschrift

des Staatsministeriums für Kapitalakkumulation des Fiskus zur Ermittlung des Vergesellschaftungswerts (VwV Vergesellschaftungswert – VwVVergWert) vom 24. März 2026

Aufgrund des § 20 Absatz 2 des Wohnvergesellschaftungsgesetzes vom 23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 16) erlässt das Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus folgende Ausführungsvorschrift:

I.

Anwendungsbereich

Diese Verwaltungsvorschrift gilt für die Ermittlung des Vergesellschaftungswerts nach §§ 12 bis 19 des Wohnvergesellschaftungsgesetzes.

II.

Zuständigkeit und Verfahrensleitung

1. Zuständig sind die Finanzämter nach Maßgabe des § 20 Absatz 1 des Wohnvergesellschaftungsgesetzes.
2. Die Durchführungsbehörde übermittelt den Finanzämtern die

für die Bewertung erforderlichen Unterlagen vollständig und strukturiert.

3. Bewertungsfragen von grundsätzlicher Bedeutung sind dem Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus vorzulegen.

III.

Wertermittlungsgrundsätze

1. Maßgeblich ist der Zustand der Wohnimmobilie im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes.
2. Der Vergesellschaftungswert ist nach dem gesetzlichen Regelfall im Sachwertverfahren zu ermitteln.
3. Besonderheiten, Belastungen und Rechte werden nur berücksichtigt, soweit dies das Gesetz ausdrücklich anordnet.

IV. Gebäudesachwert

1. Der Gebäudesachwert ist in entsprechender Anwendung von § 190 des Bewertungsgesetzes zu ermitteln.
2. Maßgebliche Eingangsgrößen, Rechenwege und Parameter sind aktenkundig zu machen.
3. Soweit mehrere Gebäude vorhanden sind, ist für jedes Gebäude ein gesonderter Zwischenschritt zu dokumentieren.

V. Bodenwert

1. Der Bodenwert bestimmt sich regelmäßig nach der Grundstücksfläche und dem modifizierten Bodenrichtwert.
2. Die arithmetische Mittelung der Bodenrichtwerte der Jahre 2011 bis 2013 ist nachvollziehbar zu dokumentieren.
3. Die Fortschreibung ab 1. Januar 2013 erfolgt in Höhe von 3,5 Prozent jährlich bis zum 1. Januar des Jahres des Inkrafttretens.
4. Liegen Bodenrichtwerte nicht vor, sind Vergleichsflächen und deren

Herleitung aktenkundig zu begründen.

VI. Abweichende Ermittlung nach § 19 WoVergG

1. Über die Zulässigkeit des Antrags entscheidet die Durchführungsbehörde.
2. Soweit ein zulässiger Antrag vorliegt, hat das Finanzamt die abweichende Ermittlung nur auf dieser Grundlage vorzunehmen.
3. Externe Gutachten sind nach Maßgabe des Gesetzes zu beauftragen; die Beauftragung ist zu dokumentieren.

VII. Einheitliche Formblätter und Dokumentation

1. Für die Wertermittlung sind die vom Staatsministerium für Kapitalakkumulation des Fiskus herausgegebenen Formblätter und Rechenschemata zu verwenden.
2. Jede Bewertung ist vollständig zu dokumentieren.
3. Die Unterlagen müssen eine gerichtliche Nachprüfung ermöglichen.

VIII.
Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Dr. Karl Honecker
Der MINISTERPRÄSIDENT